

감사결과 처분요구서

- 임직원의 겸직제한 위반 실태 조사 건 -

2017. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 직원의 겸직제한 위반(징계)	3
2. 임직원의 겸직허가 관리 방안 수립 및 공지(통보)	8
3. 사내 동호회 교육 시행(통보)	10

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

20**. *. *. 우리 회사 직원이 겸직허가를 받지 않고 직원사택 단지 안에 있는 후생시설(이하 “甲”)을 이용하여 일과 후에 일정 금액의 강습비를 받고 A 강습을 하고 있다는 제보가 우편으로 접수되어, 제보 받은 내용의 사실 여부 등을 조사하고 그에 상응한 조치를 취하기 위하여 이번 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 우리 회사 직원의 겸직제한 위반 여부 등을 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2017. 5. 15.부터 같은 해 6. 2.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련 직원의 직무상 의무 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2017. 7. 31. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	▣ ◎	감찰	직원의 경직제한 위반	징계	(1)
2	▲ ◆	감찰	임직원의 경직허가 관리 방안 수립 및 공지	통보	-
3	▲ ◆	감찰	사내 동호회 교육 시행	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 임직원의 겸직제한 위반

관 계 부 서 ■ ● ㉠ △팀

징 계 대 상 자 <직급 B

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

<직급 B는 20**. *. *.부터 ■ ● ㉠ △팀에서 관리업무를 담당하고 있으며, 현재 까지 ■ A 동호회 “C” 소속으로 동호회 활동 중이다.

B는 20**. *.월경(날짜 모름)부터 20**. *. *.까지 ■ 사택 안에 있는 甲에서 근무시간 외의 시간에 주 2회에 걸쳐 C 회원을 대상으로 강습비를 받고 A 유료 강습을 하였다.

강습은 퇴근 이후에 시작하여 통상적으로 21시 전에 끝나지만 공식적인 강습이 종료되었는데 강습생이 회식이나 야근을 마치고 연락도 없이 강습을 받으러 오는 경우에 추가로 강습을 한 경우는 몇 번 있었고, 월 강습생이 20명 정도 되어도 1회 강습을 할 때 전체 강습생의 50~60% 정도 출석하기 때문에 22시를 넘긴 경우는 거의 없었다.

C의 총무 또는 D가 강습생을 관리하였고, 강습생은 강습 관리자의 계좌로 강습비를 이체하고 강습 관리자는 매월 강습비를 출금하여 강사인 B에게 현금으로 지불하였다.

한편, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 제1항 내지 제3항에 따르면, “공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 공기업·준정부기관의 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우와 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있으며, 제1항의 규정에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 대통령령으로 정한다.”라고 되어 있고, 같은 법률 시행령 제25조(임직원의 겸직제한) 제1항에 따르면, “법 제37조 제3항에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)의 규정을 준용 한다”라고 되어 있다.

또한, 우리 회사 「정관」 제35조의5(임직원의 겸직제한)에 따르면, “상임이사와 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장은 산업통상자원부장관의, 상임감사위원은 기획재정부장관의, 그 밖의 상임이사와 직원은 사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.”라고 되어 있고, 우리 회사 「취업규칙」 제11조(금지사항) 제3호에 따르면, “직원은 「국가공무원 복무규정」 제25조의 영리업무에 종사하거나 사장의 허가를 받지 않고 같은 규정 제26조의 직무를 겸하는 행위를 하여서는 아니 된다.”라고 되어 있다.

「국가공무원 복무규정」 제25조에 따르면, “공무원은 1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한

업무, 2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것, 3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자, 4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무에 종사함으로써 (1)공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, (2)공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, (3)국가의 이익과 상반되는 이득을 취득하거나, (4)정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.”라고 되어 있고, 같은 규정 제26조(겸직 허가) 제1항 및 제2항에 따르면, “공무원이 같은 규정 제25조의 영리 업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 소속 기관의 장의 사전 허가를 받아야 하고, 허가는 담당 직무 수행에 지장이 없는 경우에만 한다.”라고 되어 있다.

또한, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제10장(영리업무 금지 및 겸직허가)에 따르면, “영리업무란 ‘계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위’를 말하며, 계속성을 판단하는 기준은 ①매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ②계절적으로 행해지는 것, ③명확한 주기는 없으나 계속적으로 행해지는 것, ④현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것이며, 영리업무가 「국가공무원 복무규정」 제25조 본문에 따른 금지요건인 위 (1) 내지 (4)에 해당되지 않는 경우에는 같은 규정 제26조에 따른 겸직허가를 받아 그 업무에 종사할 수 있다.”라고 되어 있다.

따라서, 「국가공무원 복무규정」 제25조 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」

제10장에 따르면, B의 A 유료강습 업무는 계속적(매월)으로 재산상의 이득을 취한 행위임으로 영리업무에 해당한다.

한편, B는 C는 회사가 인정하는 동호회이고, 20**년 경 강습을 받는 회원이 없어 사외강사가 그만두면서 甲을 찾는 사람이 없어지자 동호회를 활성화하기 위해 C에서 강사로 활동해 줄 것을 부탁하여 동호회 활동 장소에서 A 강습을 했기 때문에 영리 업무에 종사한 것이 아니라고 주장하고 있으나, 「국가공무원 복무규정」 제25조 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제10장에서 명시한 영리업무(계속적으로 재산상의 이득을 취하는 행위)는 그 영리업무를 하게 된 취지와 동기를 고려하지 않는다는 점에서 위 변명은 이유가 될 수 없다.

하지만, A 유료강습이 근무시간 외의 시간에 매주 2회에 걸쳐 진행되었고, C 임원진의 부탁으로 동호회를 활성화시키기 위해 C 소속 회원을 대상으로 강습을 시작하였고, 사외강사보다 적은 강습료를 받은 점 등을 고려할 때, 「국가공무원 복무규정」 제25조 본문에 따른 금지요건인 “공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우”에 해당된다고 보기는 곤란하므로 금지된 영리업무가 아니며, 이러한 경우 같은 규정 제26조에 따라 B는 겸직 허가를 받고 해당 강습을 수행하여야 한다.

그러나, B는 회사의 겸직 허가를 받지 않고 영리업무에 종사함으로써 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조 제1항 내지 제3항 및 우리 회사 「취업규칙」 제11조 제3호(「국가공무원 복무규정」 제25조의 영리업무에 종사하거나 사장의 허가를 받지

않고 같은 규정 제26조의 직무를 겸하는 행위)를 위반하였다.

위와 같은 B의 행위는 우리 회사 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호(직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)에 해당되므로 ‘징계’처분함이 타당하다.

조치할 사항 사장은 겸직허가를 받지 않고 영리업무에 종사함으로써 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 제1항 내지 제3항 및 「취업규칙」 제11조(금지사항) 제3호를 위반한 ■ ◁직급 B에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호의 사유에 의거 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 **징계(견책)** 처분하시기 바랍니다.(징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 임직원의 겸직허가 관리 방안 수립 및 공지

관 계 부 서 ▲ ◆

내 용

◆는 우리 회사 임직원의 겸직허가 승인 및 겸직자 현황 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지) 및 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제10장(영리업무 금지 및 겸직허가)에 따르면, “공무원은 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우와 같은 금지요건에 해당되지 않는 영리업무는 겸직허가를 받아 그 업무에 종사할 수 있다.”고 되어 있다.

그런데, ◆는 공문을 통해 ‘영리업무 금지 및 비영리업무 겸직 관련 유의사항’ 등을 공지하면서 직원들이 관련 규정을 준수하도록 요청하였으나, 겸직의 허용범위¹⁾가 명확하지 않고 겸직허가의 세부 절차에 대한 설명이 부족하여 직원이 관련 규정을

1) 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 따르면, 「국가공무원 복무규정」 제25조의 금지요건에 해당하지 않는 영리업무는 겸직허가를 받아 그 업무에 종사할 수 있도록 되어 있고 참고 사례를 제시하고 있지만, ◆는 필요시 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」를 참고한다고 하였을 뿐 우리 회사 임직원의 겸직 가능 직무에 대한 자체 기준은 명확하지 않다.

이해하고 준수하기에는 어려움이 있다고 판단된다.

따라서, ◆는 임직원 겸직의 허용범위 및 허가에 관한 세부절차 등을 규정하고 본 건과 유사한 사례의 재발방지를 위해 전 직원에게 공지할 필요가 있다.

조치할 사항 ◆장은 임직원 겸직의 허용범위 및 겸직허가에 관한 세부절차를 규정하는 등 임직원의 겸직허가에 대한 종합적인 관리 방안을 마련하고, 관련 내용을 전 직원에게 공지하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사내 동호회 교육 시행

관 계 부 서 ▲ ◆

내 용

◆는 동호회 관련 업무 총괄 및 지원 정책을 수립하고 전사 단위 동호회 관련 행사의 기획 및 총괄 업무를 수행하고 있다.

「사내 동호회 지원 지침」 제5조(동호회 활동범위)에 따르면, “사내 동호회는 선량한 사회풍습에 반하지 않고, 회사의 명예 및 직원으로서의 품위를 훼손 또는 회사에 손해를 초래하지 않는 범위 내에서 자율적으로 활동 할 수 있다.”라고 되어 있다.

그러나, 직원이 회사의 허가 없이 사내 동호회 회원을 대상으로 유료강습을 하는 행위는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 제1항 내지 제3항 및 우리 회사 「취업규칙」 제11조(금지사항) 제3호(「국가공무원 복무규정」 제25조의 영리 업무에 종사하거나 사장의 허가를 받지 않고 같은 규정 제26조의 직무를 겸하는 행위)에 위반 되는 것이므로 사내 전체 동호회에 관련 사례가 재발하지 않도록 교육할 필요가 있다.

조치할 사항 ◆장은 직원이 회사의 허가 없이 사내 동호회 회원을 대상으로 유료 강습을 하지 않도록 사내 동호회에게 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)